



PUTUSAN
Nomor 6311 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* **MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**, berkedudukan di Komplek Bulog, Jalan Yanatera 10, Nomor 12, RT 04, RW 01, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Asih Nirbiyanti, S.T., selaku Kepala Satuan Kerja Pengadaan Tanah, Jalan Tol Wilayah I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Komplek PU Pasar Jumat, Jalan Sapta Taruna Raya, Nomor 21, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024;

Pemohon Kasasi semula Tergugat II;

L a w a n

ALI DARMADI, bertempat tinggal di Jalan Kramat Jaya, Nomor 20, RT 007, RW 017, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boni Maruli Tua Pasaribu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Kay & Partners, beralamat di Jalan Kramat Jaya, Nomor 22-24, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 6311 K/Pdt/2024



Termohon Kasasi semula Penggugat;

D a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, berkedudukan di Jalan Melur Raya, Nomor 10, RT 002, RW 012, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso 27-29, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
3. **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO DAN REKAN selaku LEMBAGA PENILAI**, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 01, RT 07, RW 02, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
4. **KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru, RT 017, RW 001, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
5. **KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Abdul Muis, Nomor 4, RT 004, RW 003, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
6. **KEPALA KANTOR KELURAHAN SEMPER TIMUR**, berkedudukan di Jalan Madya Kebantenan, Nomor 20, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
7. **KEPALA KANTOR KELURAHAN SEMPER BARAT**, berkedudukan di Jalan Komplek Pemadam Kebakaran,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 6311 K/Pdt/2024



Nomor 1, RT 014, RW 001, Kelurahan Semper Barat,
Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI
Jakarta;

8. KEPALA KANTOR KECAMATAN CILINCING,
berkedudukan di Jalan Cilincing Landak, Nomor 10, RT
010, RW 005, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing,
Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

9. PT GRANITO NUSA WARNA, berkedudukan di Ruko
Mangga Dua Raya, Jalan Mangga Dua Raya, Blok F1,
Nomor 01, RT 01/12, Kelurahan Mangga Dua Selatan,
Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi
DKI Jakarta;

10. ALI KARMAWAN SAMAN, bertempat tinggal di Jalan
Cideng Timur, Nomor 37 B, RT 008, RW 006, Kelurahan
Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta;

**11. KEPALA KANTOR UNIT PELAYANAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH CILINCING**, berkedudukan di
Jalan Cilincing Landak, Nomor 007, RT 010, RW 008,
Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta
Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi semula Tergugat I, III, IV dan
Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV
dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tidak



melakukan/menghentikan segala aktivitas apapun baik pembebasan tanah/lahan atau pembangunan jalan yang bersifat permanen atau tidak permanen, di atas objek tanah I sampai dengan objek tanah IV milik Penggugat, sampai dengan pemeriksaan dalam perkara *a quo* memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau sampai ada pembayaran nilai penggantian wajar terhadap Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan 4 (*empat*) objek tanah seluas 13.552 m² (tiga belas ribu lima ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Cakung-Cilincing, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari:
 - 3.1. objek tanah I, seluas 1.010 m² (seribu sepuluh meter persegi);
 - 3.2. objek tanah II, seluas 4.021 m² (empat ribu dua puluh satu meter persegi);
 - 3.3. objek tanah III, seluas 4.021 m² (empat ribu dua puluh satu meter persegi);
 - 3.4. objek tanah IV, seluas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi);adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan besaran luas tanah yang terkena, dihitung nilai penggantian wajar dalam proyek pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing II pada seluruh objek tanah milik Penggugat yaitu:
 - 4.1. objek tanah I seluas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi);
 - 4.2. objek tanah II seluas 4.021 m² (empat ribu dua puluh satu meter persegi);
 - 4.3. objek tanah III seluas 2.886 m² (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam meter persegi);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 6311 K/Pdt/2024



- 4.4. objek tanah IV seluas 263 m² (dua ratus enam puluh tiga meter persegi);
5. Menyatakan harga nilai pasar untuk objek tanah I sampai dengan objek tanah IV milik Penggugat yang dijadikan proyek pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing II yang dilaksanakan oleh Para Tergugat setiap 1 m² (satu meter persegi) pada objek tanah I sampai dengan objek tanah IV sebesar Rp8.374.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian materiil yang dihitung sebagai nilai penggantian wajar terhadap objek tanah I sampai dengan objek tanah IV milik Penggugat adalah sebesar Rp76.480.240.862,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) secara sekaligus tunai sejak perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara sekaligus tunai sejak perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan atau menghentikan segala aktivitas apapun di atas objek tanah I sampai dengan objek tanah IV milik Penggugat sampai terlaksananya pembayaran uang penggantian yang wajar kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita *revindicatoir* yang telah diletakkan dalam perkara *a quo*;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan tidak menjalankan putusan *a quo* yang dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 6311 K/Pdt/2024



12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, walaupun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kadaluarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 301/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 21 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak provisi tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan 4 (empat) objek tanah seluas 13.552 m² (tiga belas ribu lima ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Cakung-Cilincing, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari:
 - 3.1. objek tanah I, seluas 1.010 m² (seribu sepuluh meter persegi);
 - 3.2. objek tanah II, seluas 4.021 m² (empat ribu dua puluh satu meter persegi);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 6311 K/Pdt/2024



- 3.3. objek tanah III, seluas 4.021 m² (empat ribu dua puluh satu meter persegi);
 - 3.4. objek tanah IV, seluas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi).
- adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan besaran luas tanah yang terkena, dihitung nilai penggantian wajar dalam proyek pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing II pada seluruh objek tanah milik Penggugat yaitu:
 - 4.1. objek tanah I seluas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi);
 - 4.2. objek tanah II seluas 4.021 m² (empat ribu dua puluh satu meter persegi);
 - 4.3. objek tanah III seluas 2.886 m² (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam meter persegi);
 - 4.4. objek tanah IV seluas 263 m² (dua ratus enam puluh tiga meter persegi);
 5. Menyatakan harga nilai pasar untuk objek tanah I sampai dengan objek tanah IV milik Penggugat yang dijadikan proyek pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing II yang dilaksanakan oleh Para Tergugat setiap 1 m² (satu meter persegi) pada objek tanah I sampai dengan objek tanah IV sebesar Rp8.374.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian materiil yang dihitung sebagai nilai penggantian wajar terhadap objek tanah I sampai dengan objek tanah IV milik Penggugat adalah sebesar Rp76.480.240.862,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) secara sekaligus tunai sejak perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing-masing sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT DKI, tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 301/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding II/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 20/PDT/2024/PT DKI, tanggal 25 Januari 2024;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 301/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 21 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 6311 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankeleijke verklaard*);

2. Menyatakan Pemohon Kasasi (semula Pembanding II/Tergugat II) adalah pihak yang beriktikad baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jalan Tol Cibitung-Cilincing telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menghukum Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau: Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 25 April 2024, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah keberatan mengenai nilai ganti rugi tanah Penggugat yang terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing II yang dilaksanakan oleh Para Tergugat dimana seharusnya upaya hukum yang diajukan adalah melalui mekanisme permohonan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian yakni setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian (vide Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 6311 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 19 tahun 2021 jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021) dan bukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum biasa;

- Bahwa terkait keberatan mengenai nilai ganti rugi dengan objek yang sama yaitu 4 (empat) objek bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 053/Semper Timur/Cilincing, C.1547 persil 20 S.II, C.1548 persil 20 S.II, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 048/Semper Timur/Cilincing pernah diajukan Penggugat kepada Para Tergugat melalui mekanisme permohonan keberatan nilai ganti rugi dan telah dijatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr tanggal 3 Juni 2021 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3601 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 yang inti amar putusannya "menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya";
- Bahwa oleh karena para pihak, objek, dan pokok persoalan perkara *a quo* sama dengan perkara terdahulu tersebut dan telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam perkara *a quo* telah melekat asas *nebis in idem* sebagaimana ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 20/PDT/2024/PT DKI, tanggal 25 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 301/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 21 Agustus 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi (Penggugat) berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 6311 K/Pdt/2024



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 20/PDT/2024/PT DKI, tanggal 25 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 301/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 21 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtika Dianita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 6311 K/Pdt/2024